

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2370/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายอุดม ยอดอ่อนหรือมงคล กับพวก

จำเลย

นายฤทธิรงค์ แสงแก้วสุด จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218,219 จึงไม่รับ จำเลยที่ 2 เห็นว่า จำเลยที่ 2 ควรได้รับการยกเว้นโทษกักขัง เป็นรอกการลงโทษหรือรอกการกำหนดโทษ เพราะเป็นความผิดครั้งแรก ซึ่งจำเลยที่ 2 ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน ซึ่งหากจำเลยที่ 2 ได้รับโทษกักขังจะทำให้จำเลยที่ 2 ต้องขาดราชการ และต้องถูกให้ออกจากงาน ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกา ข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาล ชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุกคนละ 2 เดือนจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษกักขังจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 เดือน แทนโทษจำคุก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 22) จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 23)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้ศาลฎีกา เปลี่ยนโทษกักขัง เป็นรอการลงโทษ โดยกำหนดเงื่อนไข คำนวณความประพฤติจำเลยที่ 2 เพื่อจำเลยที่ 2 จะมีต้อง ถูกออกจากราชการนั้น เป็นฎีกาดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ ที่กำหนดโทษจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาขอเท็จจริงฎีกาจำเลยที่ 2 จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้ศาลฎีกา เปลี่ยนโทษกักขัง เป็นรอการลงโทษ โดยกำหนดเงื่อนไข คำนวณความประพฤติจำเลยที่ 2 เพื่อจำเลยที่ 2 จะมีต้อง ถูกออกจากราชการนั้น เป็นฎีกาดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ ที่กำหนดโทษจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาขอเท็จจริงฎีกาจำเลยที่ 2 จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ยกคำร้อง

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>